KINX2008075017

오 영 배
위더스노무법인 공인노무사

퇴직금 산정 시 특정기간을 근속기간에서 제외하기로 한 단체협약과 취업규칙의 효력

(대법원 2007.11.29 선고, 2005다28358 판결)

사실관계

근로자 '갑'은 회사가 실시하는 명예퇴직을 신청했고, 회사는 갑의 명예퇴직을 명함과 동시에 갑의 전직 지원 교육을 목적으로 6개월 동안의 유급휴직기간을 부여했다. 회사 단체협약과 취업규칙에는 해당 전직지원교육을 위한 유급휴직기간은 퇴직금 산정의 기초가 되는 근속기간에서 제외하기로 규정되어 있어 회사는 갑이 퇴직할 때 퇴직금을 산정하면서 위 유급휴직기간을 근속기간에서 제외한 나머지 기간을 근속기간으로 산정해 퇴직금을 지급했다.

또한 회사는 근로자 갑의 명예퇴직이 확정된 이후 노동조합과의 합의를 통해 특별명예퇴직제도를 신설하면서 명예퇴직이 이미 확정된 갑을 포함한 근로자들에게는 신설된 특별명예퇴직제도를 적용하지 않기로 했다.

이에 근로자 갑은 퇴직금 산정 시 유급휴직기간을 근속기간에 포함시켜야 함에도 불구하고 이를 제외한 채 퇴직금을 산정한 것이 위법하다면서 추가 퇴직금 지급을 청구했고, 신설된 특별명예퇴직제도를 적용하지 않은 것은 퇴직금 차등제도 금지 원칙에 위반되는 차별적 처우에 해당된다면서 신설된 특별명예퇴직제도에 의해 산정된 명예퇴직금을 추가로 청구하는 소송을 제기했다.

판결의 요지

법원은 (1)근로자 갑의 전직지원교육을 위한 유급휴직기간을 근속기간에서 제외하기로 한 단체협약과 취업규칙의 효력 여부와 (2)근로자 갑에게 신설된 특별명예퇴직제도를 시행하지 않기로 한 노사합의의 효력에 대해 다음과 같이 판단했다.

(1) 퇴직금 산정 시 특정기간을 근속기간에서 제외하기로 한 단체협약과 취업규칙의 효력

법원은 "퇴직금에 관한 구 근로기준법(2005.1.27. 법률 제7379호로 개정되기 전의 것, 아래에서도 같다) 제34조 제1항에서 말하는 계속근로연수란 원칙적으로 근로자의 재직기간을 말한다 할 것이

니 단체협약이나 취업규칙으로 재직기간 중 일부를 퇴직금 산정의 기초가 되는 근속기간에서 함부로 제외하는 것은 그와 같이 해 산정한 퇴직금의 액수가 근로기준법에 정한 산정방법을 적용해 산정한 퇴직금의 액수 이상인 경우 등의 특별한 사정이 없는 한 허용될 수 없다"면서 재직기간에 해당하는 기간임에도 불구하고 특정기간을 퇴직금 산정을 위한 근속기간에서 제외하는 단체협약과 취업규칙은 강행법규 위반이라는 원칙을 분명히 했다.

다만, 법원은 "사용자가 명예퇴직 신청을 받아 명예퇴직을 명함으로써 명예퇴직자로 확정시킴과 동시에 그때부터 일정기간 전직지원교육을 실시하기로 하고 그 기간을 유급휴직기간으로 처리하되 퇴직금 산정의 기초가 되는 근속기간에서는 제외하기로 단체협약이나 취업규칙에서 정한 경우라면, 그 휴직기간은 사용자의 업무와 관련된 일반적인 근로관계는 사실상 마무리된 상태에서 명예퇴직자들의 이익을 위해 특별히 설정된 기간이라는 점을 고려할 때, 그러한 휴직기간은 그 성질상 근로기준법상의 퇴직금 산정의 기준이 되는 계속근로연수에서 제외되어야 할 것이므로, 그러한 취지를 정한 단체협약 등의 규정은 근로기준법에 위반하지 아니해 유효하다 할 것"이라면서 유급휴직기간은 일반적인 근로관계가 사실상 마무리된 이후 명예퇴직자들의 전직 지원을 위해 특별히 설정된 기간일 뿐이므로 계속근로연수에서 제외하기로 한 노사합의는 근로기준법 위반이 아니라고 판단했다.

(2) 명예퇴직이 확정된 근로자에게 이후 신설된 특별명예퇴직제도를 시행하지 않기로 한 노사합의의 효력

법원은 근로자 갑에게 적용한 명예퇴직제도 이후 신설된 특별명예퇴직제도를 명예퇴직이 확정된 갑을 포함한 근로자들에게는 적용하지 않기로 한 노사합의의 효력에 대해 다음과 같이 판단했다.

우선 법원은 "사용자가 근속기간과 평균임금을 산정기초로 삼는 퇴직금제도 외에 별도로 명예퇴직금제도를 두고 그에 따라 지급하는 명예퇴직금은 그 지급대상, 지급요건 및 산정방법 등이 다양해 그 성격을 한 가지로만 규정지울 수는 없다 할 것인데, 이 사건 명예퇴직금제도와 같이 장기근속자의 정년 이전 조기 퇴직을 유도하기 위해 퇴직일부터 정년까지의 기간이 길수록 많은 금액이 지급되는 내용의 명예퇴직금제도를 설정해 운영하는 경우, 그 명예퇴직금은 후불임금이라기보다는 조기 퇴직에 대한 사례금 또는 장려금적인 성격이 농후하다 할 것인 바, 그러한 명예퇴직금제도는 구 근로기준법 제34조에서 규율하고 있는 퇴직금제도와는 그 성질을 달리하는 것이어서 같은 조 제2항에 정한 차등금지원칙이 적용된다고 보기 어렵다"면서 명예퇴직금제도는 법상의 퇴직금제도가 아니기 때문에 퇴직금 차등제도금지 대상이 될 수 없어 근로자 갑에게 적용된 명예퇴직제도와 신설된 특별명예퇴직제도를 퇴직금제도 차등금지의 대상으로 보지 않았고, 이에 퇴직금 차등이라는 이유로 근로자 갑에게 적용된 명예퇴직제도의 효력을 인정할 수 없다는 주장을 인정하지 않았다.

그리고 법원은 "원래 노동조합은 사용자와 단체협약에 의해 근로조건을 자유로이 결정할 수 있는 것이므로, 해당 사업체의 명예퇴직금이 후

불임금이라기보다 조기 퇴직에 대한 사례금 또는 장려금적인 성격이 농후한 상황에서 명예퇴직금 지급조건을 유리하게 변경하는 단체협약을 체결하면서 이미 명예퇴직이 확정된 근로자에 대해서는 그 적용을 배제하기로 했다고 하더라도, 그것이 현저히 합리성을 결해 노동조합의 목적을 벗어난 것으로 평가될 정도의 특별한 사정이 없는 한, 그러한 노사합의의 효력을 부정할 수는 없다고 할 것"(대법원 1999.7.9 선고, 98다43816 판결 참조)이라면서 명예퇴직이 확정된 근로자들에게는 신설된 특별명예퇴직제도를 적용하지 않기로 한 이 사건 노사합의는 유효하다고 판단했다.

퇴직금 산정시 계속근로연수의 의미

퇴직금은 계속근로연수 1년 이상 근로자가 퇴직 시에 발생하는 법정금품으로 여기서 계속근로연수의 의미에 대해 판례는 "입사일로부터 퇴직일까지의 기간을 통산"(대법원 1997.7.25 선고, 96다22174 판결)해야 한다고 보고 있고, 노동부 행정해석은 "계속근로기간이라 함은 근로계약을 체결해 해지될 때까지의 기간을 의미하므로, 실제로 근로를 제공하지 않은 기간이라 하더라도 사용종속관계가 유지되고 있는 기간은 퇴직금 산정을 위한 계속근로년수 산정 시 포함해야 할 것"(2006.5.11, 퇴직급여보장팀-1596)이라면서 재직기간을 의미한다고 판단하고 있다. 따라서 결근, 휴직, 정직, 노동조합 전임 등의 사유로 근로를 제공하지 않은 기간이 있더라도 그 기간이 근로관계를 유지하고 있는 재직기간인 이상 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수에는 모두 포함된다고 봐야 할 것이다.

법상의 계속근로연수가 재직기간을 의미한다면 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수에서 재직기

결근, 휴직, 정직, 노동조합 전임 등의 사유로 근로를 제공하지 않은 기간이 있더라도 그 기간이 근로관계를 유지하고 있는 재직기간인 이상 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수에는 모두 포함된다고 봐야 할 것이다.
법상의 계속근로연수가 재직기간을 의미한다면 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수에서 재직기간에 해당하는 일부 기간을 제외하기로 한 단체협약이나 취업규칙, 근로계약은 근로조건의 최저기준을 정하고 있는 법을 위반한 것으로 그 효력이 인정될 수 없음이 원칙이다.

간에 해당하는 일부 기간을 제외하기로 한 단체협약이나 취업규칙, 근로계약은 근로조건의 최저기준을 정하고 있는 법을 위반한 것으로 그 효력이 인정될 수 없음이 원칙이다.

퇴직금 차등제도의 금지

현행 근로자퇴직급여보장법 제4조는 '퇴직급여 제도를 설정함에 있어서 하나의 사업 안에 차등을 두어서는 안 된다' 고 규정하고 있고, 구 근로기준법 제34조는 '퇴직금제도를 설정함에 있어서 하나의 사업 내에 차등제도를 두어서는 안 된다' 면서 퇴직급여(퇴직금) 차등제도를 금지하고 있다.

즉, 사용자는 하나의 사업 내에서는 직위, 직종(예_생산직과 사무직), 직급, 성별 또는 근로형태(예_정규직과 계약직)에 따른 퇴직급여 차등제도를 설정할 수 없고, 이에 대해 근로자의 동의를 얻어 시행하더라도 강행법규 위반으로 무효가 된다. 다만, ①단체협약의 적용을 받는 자와 아닌 자의 차별 ②퇴직금제도 변경에 따른 기존 근로자와 신규 근로자의 차별 ③기업의 합병 등으로 포괄 승계된 근로자와 기존 근로자의 차별 ④회사 임원과 같이 근로자가 아닌 자와 근로자인 직원의 퇴직금제도 차등을 두는 것은 법에서 금지하고 있는 차등제도에 해당되지 않는다.

차등설정이 금지되는 제도는 퇴직급여 제도이기 때문에 동일한 퇴직급여 제도 하에서 퇴직금 중간정산을 시행할 경우 퇴직금 중간정산은 근로자의 자율에 맡겨져 있는 것이기 때문에 금지되는 차등제도에 해당되지 않으며(2006.2.17, 퇴직급여보장팀-479), 명예퇴직제도와 같이 특수한 목적에 의해 시행되는 제도는 통상의 퇴직급여 제도가 아니기 때문에 퇴직금 차등제도 금지가 적용되지 않는다(서울고법 1997.1.22선고, 96나21289 판결).

판결의 의미

이번 판결은 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수의 의미를 재직기간으로 본다는 것과, 법상의 계속근로연수에 해당되는 기간을 노사가 임의로 제외하는 것은 인정될 수 없다는 점을 분명히 했다. 다만, 명예퇴직자의 전직 지원 교육을 위한 유급휴직기간의 성격을 '근로관계가 마무리된 이후 특별히 설정된 기간' 으로 보아 재직기간에서 제외될 수 있다고 판단하면서 그 기간을 제외하기로 한 단체협약과 취업규칙의 효력을 인정했다.

즉, 이번 판결은 재직기간의 구체적 의미를 '근로관계가 유지되는 기간' 으로 보면서 명예퇴직자의 유급휴직기간의 경우 그 휴직기간을 설정한

노사의 진정한 의사나 위 기간의 성격을 따져, 근로관계가 유지되고 이후 근로관계의 회복이 예정된 일반적인 유급휴직기간과 달리 퇴직자를 위해 특별히 설정된 기간으로 보아 위 기간을 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수에서 제외하기로 한 단체협약과 취업규칙의 효력을 인정한 것이라 할 것이다.

또한 이번 판결은 퇴직금 차등제도가 금지되는 대상을 법상의 퇴직금 제도로 한정하면서 조기퇴직에 대한 사례금 또는 장려금적인 성격의 제도인 명예퇴직제도는 법상의 퇴직금제도가 아니기 때문에 퇴직금 차등제도 금지의 대상이 되지 않는다는 점을 분명히 했다.

마지막으로 이번 판결은 노사합의로 유리한 명예퇴직제도를 시행하기로 하면서 이미 명예퇴직이 확정된 근로자에 대해서는 변경된 제도의 적용을 배제하기로 한 노사합의의 효력에 대해서도 노사가 단체협약에 의해 근로조건을 자유로이 결정할 수 있다는 노사합의의 취지에 비추어 합리성을 결해 노동조합의 목적을 벗어난 것으로 평가될 정도의 특별한 사정이 없는 한 그 합의는 인정해야 한다고 판단했다.

즉, 노사합의에 의해 시행하기로 한 새로운 제도가 퇴직금 차등제도 금지와 같은 법상의 제한을 받지 않는 이상 그 적용대상 · 제외대상을 노사합의로 정했다면 그 합의는 존중돼야 한다는 점을 인정한 판결이라 할 것이다.

문의 (02)3453-5533